



COPIA

Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 75

Del
29/05/2024

OGGETTO: Ricorso in opposizione all'esecuzione con istanza di sospensione proposto davanti al Tribunale di Catanzaro. Atto di indirizzo.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE
Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO
Si esprime parere favorevole in
ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2024** Addì **29** Del mese di **Maggio**

Alle ore **13.15** Nella sala delle adunanze del suddetto
*Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:*

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	MUCCARI	Pasquale	Sindaco	SI*
2	CARABETTA	Stefano	Vicesindaco	SI*
3	TALOTTA	Rosetta	Assessore	SI*
4	CACCIA	Franco	Assessore	SI*
5	TROMBETTA	Mariella	Assessore	SI**

Assiste il segretario comunale **Avv. Giuseppina Ferrucci**

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti,
dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i
presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

*Presente fisicamente

** Presente in audioconferenza

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il sig. Pugliese Gregorio, rappresentato e difeso dall'avv. Rita Parentela, ha proposto, davanti al Tribunale di Catanzaro, ricorso in opposizione all'esecuzione con istanza di sospensione, affinché l'adita Autorità giudiziaria sospenda l'atto di pignoramento presso terzi promosso dal Comune di Squillace per il recupero delle somme portate dagli avvisi di ingiunzione notificati dal predetto Comune nei confronti del sig. Pugliese Gregorio, con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi a favore del costituito procuratore;

Ritenuto che il Comune di Squillace debba opporsi al predetto ricorso in opposizione all'esecuzione proposto dal sig. Pugliese Gregorio, facendo valere le proprie ragioni;

Rilevata la competenza dell'organo esecutivo dell'Ente ad adottare il presente atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al d.lgs. 267/00;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con d.lgs. 267/00;

Dato atto che non risultano acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00 in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. Di esprimere atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Servizio Contenzioso affinché il Comune di Squillace si costituisca nel giudizio di opposizione all'esecuzione con istanza di sospensione, instaurato davanti al Tribunale di Catanzaro a seguito di ricorso promosso dal sig. Pugliese Gregorio, avverso l'atto di pignoramento promosso dal Comune di Squillace, per il tramite di un professionista;
2. di demandare al predetto Responsabile l'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;
3. di dare mandato al Sindaco di conferire al professionista individuato il più ampio mandato nella presente procedura;

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa l'urgenza del presente provvedimento;

Con separata, unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

29/05/2024

Delibera n. 75

IL PRESIDENTE

F.TO (DOTT. Pasquale Muccari)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (avv. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (avv. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

II Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).

II Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

